

1. 제정이유 및 주요내용

「지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률」에 따른 과태료 및 행정처분의 가중처분을 하려는 경우의 적용 순서도 및 예시 등을 규정하여 현행 가중처분 기준의 해석·집행상의 혼란을 해소하고 국민의 권익 침해를 방지하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 「지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률」,
같은 법 시행령 및 시행규칙

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기 타 : 1) 제정 전문, 별첨

2) 행정예고(2025. 2. 18. ~ 3. 11.) 결과, 특기할 사항 없음

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음
- 규제 신설·폐지 등 없음

지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률에 따른 과태료 및 행정처분의 가중처분에 관한 세부지침

제1조(목적) 이 예규는 「지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률」에 따른 과태료 및 행정처분의 가중처분에 관한 세부적인 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

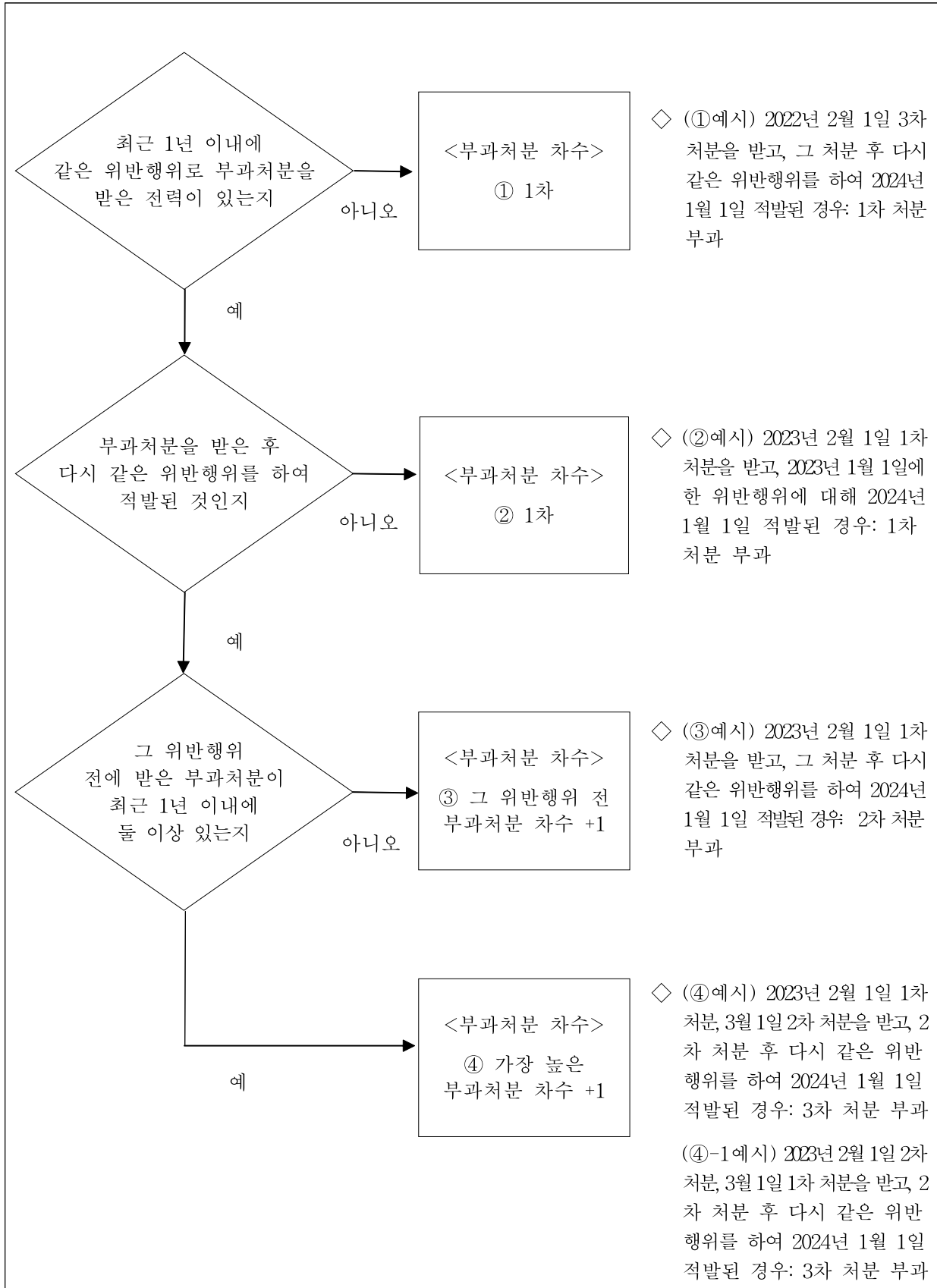
제2조(가중처분 적용 순서도 및 예시) 「지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다)에 따라 가중된 부과처분을 하려는 경우의 적용 순서도 및 예시는 다음 각 호와 같다.

1. 법 제30조, 같은 법 시행령 제13조 및 별표 2 제1호 가목·나목에 따른 과태료: 별표 1
2. 법 제11조의3, 같은 법 시행규칙 제3조의5 및 별표 2의3 제1호 나목·다목에 따른 행정처분: 별표 2

제3조(재검토기한) 기상청장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 과태료 가중처분 적용 순서도 및 예시(제2조제1호 관련)



[별표 2] 행정처분 가중처분 적용 순서도 및 예시(제2조제2호 관련)

